

M/O I

L/92/ 027 /CTRN

INSTITUANT LE CONTROLE PHYTOSANITAIRE
DES VEGETAUX A L'IMPORTATION ET A
L'EXPORTATION.

LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSERMENT NATIONAL A DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :

CHAPITRE I / - DEFINITION

ARTICLE 1ER / - Le terme " Végétaux " désigne les plantes et parties de
plantes vivantes (y compris les semences) dont l'Etat juge nécessaire de
contrôler l'importation ou de certifier l'état phytosanitaire.

ARTICLE 2 / - Le terme " Produits végétaux " désigne les produits non
manufacturés d'origine végétale (y compris les semences non visées par la
définition du terme végétaux) ainsi que les produits manufacturés qui,
étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer
un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux.

ARTICLE 3 / - Le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou
animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible
aux végétaux ou aux produits végétaux.

CHAPITRE II / - OBJET ET OBLIGATIONS

ARTICLE 4 / - Il est institué en République de Guinée le Contrôle
phytosanitaire obligatoire des végétaux et produits végétaux à l'importation
à l'exportation.

ARTICLE 5 / - Le contrôle phytosanitaire est assuré par les Inspecteurs
phytosanitaires du service de la Protection des Végétaux.

ARTICLE 6 / - Il est créé au niveau des Ports, Aéroports Internationaux et
des principales frontières terrestres des Postes de Contrôle Phytosanitaire
ayant pour tâche essentielle d'éviter l'introduction et la dissémination
à l'intérieur du Territoire National d'organismes dangereux pour les
végétaux et produits végétaux.

ARTICLE 7 / - L'introduction en République de Guinée des produits végétaux, parties de végétaux, terre, fumier, compost et tous les emballages, véhicules et conteneurs servant à leur transport est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par le service de la Protection des végétaux du pays d'origine.

ARTICLE 8 / - Les végétaux et les produits végétaux à l'exportation doivent obligatoirement être accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant que l'envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires en vigueur dans les pays importateurs.

ARTICLE 9 / - Les personnes physiques ou morales exportatrices seront tenues de soumettre au contrôle des Inspecteurs phytosanitaires, leurs produits et matières ; un certificat phytosanitaire leur sera délivré pour attester l'origine et l'état sanitaire de leurs produits matières.

* ARTICLE 10 / - L'Inspecteur Phytosanitaire pourra effectuer pour examen, les prélèvements d'échantillons qu'il jugera nécessaires suivant les modalités de prélèvement définies par un Arrêté du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.

ARTICLE 11 / - Le Contrôle s'effectuera au choix de l'Inspecteur phytosanitaire :

* Pour l'importation à bord des navires ou sur les quais et entrepôts immédiatement après déchargement au port ; à l'Aéroport ou aux différents postes frontaliers.

* Pour l'exportation en entrepôt ou dans les véhicules avant ou après déchargement, au port, à l'Aéroport ou aux différents postes frontaliers.

ARTICLE 12 / - Les végétaux et les produits végétaux déjà inspectés dans leur pays d'origine, accompagnés d'un certificat phytosanitaire, sont également contrôlés aux différents postes frontaliers de la République de Guinée avant d'être introduits à l'intérieur du Territoire National.

ARTICLE 13 / - Le contrôle par les Inspecteurs phytosanitaires, des végétaux ou produits végétaux importés doit s'effectuer dans un délai maximum de 72 heures tenant compte de la nature périssable de ces derniers après leur arrivée.

3.

ARTICLE 14 / - L'Inspecteur phytosanitaire est le seul mandaté pour décider de l'admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, de la destruction ou de la désinfection des produits et matières importés ou destinés à l'exportation.

ARTICLE 15 / - Il sera effectué le traitement de tous les produits contaminés et un certificat de désinfection sera délivré aux importateurs et aux exportateurs pour tous les produits qui auront été désinfectés.

ARTICLE 16 / - Si des végétaux ou produits végétaux à l'importation sont reconnus non conformes, ou s'ils doivent être détruits en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel devra être transmis sans délai à l'Organisation de la Protection des végétaux du pays exportateur.

ARTICLE 17 / - Les mesures de refoulement, ou de destruction ordonnées par les Inspecteurs phytosanitaires sont exécutées en présence d'un ou de plusieurs agents de l'Administration des Douanes.

ARTICLE 18 / - Le traitement ou la destruction des végétaux ou produits végétaux non conformes est à la charge des importateurs ou des exportateurs qui seuls sont responsables de l'Etat sanitaire de leurs produits.

ARTICLE 19 / - La matière de reproduction importée doit faire l'objet de mesures particulières et ne doit être mise à la disposition des utilisateurs pour vulgarisation que si son immunité est reconnue.

ARTICLE 20 / - Cependant le matériel destiné aux travaux de Recherche sera exceptionnellement exempté des mesures envisagées à l'Article 19, à condition que leur utilisation soit strictement limitée dans l'espace.

CHAPITRE III/- INFRACTIONS ET PENALITES

ARTICLE 21 / - Les agents assermentés du service de la Protection des végétaux visés à l'article 5 sont autorisés à effectuer tout contrôle aux Ports, dans les magasins et entrepôts aux postes frontaliers et aux Aéroports internationaux.

Tous ceux qui feront obstacles à l'exercice de leurs fonctions sont passibles de peines prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

ARTICLE 22 / - Sont passibles d'une amende de 200.000 à 500.000 FC toutes les infractions aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus.

CHAPITRE IV / - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23 / - Le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, en collaboration avec tous les Départements concernés, est chargé de l'exécution de la présente Loi.

ARTICLE 24 / - La présente Loi qui abroge toutes dispositions contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

CONAKRY, LE 6 JOUT 1992



- GENERAL LANSANA CONTE -